CONCEPTES BÀSICS

1. Legislació sobre protecció de dades

Les persones es mostren cada dia més curoses amb les seves dades i són més conscients de la protecció de què ha de gaudir la seva informació personal.
La situació actual és producte:

La normativa en matèria de protecció de dades

L'activitat creixent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (és un organisme autònom encarregat d'assegurar el compliment de la legislació vigent)

Evolució de les lleis:

1. La primèra en aparèixer va ser la **Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD):** Aquesta norma tenia per objecte garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i en especial el seu honor, intimitat i privacitat.

   La LOPD va crear els anomenats drets ARCO (són els drets que totes les persones poden exercir amb relació a les seves dades personals i, per tant, totes les entitats estan obligades a garantir el seu compliment.):

   • **Dret d'Accés:** Reconeix als ciutadans la potestat de defensar la seva privacitat controlant per si mateixos l'ús que es fa de les seves dades personals.
   • **Drets de Rectificació** : La LOPD també regula els drets de rectificació i cancel·lació: quan les dades personals d'un ciutadà resulten ser incompletes, inexactes, excessives o inadequades aquest pot requerir al responsable del fitxer la seva rectificació o cancel·lació.
   • **Dret de Cancel·lació**: El ciutadà pot exigir al responsable del fitxer la supressió de dades que consideri inadequades o excessives.
   • **Dret d'Oposició:** Consisteix en el dret dels titulars de les dades per dirigirse al responsable del fitxer perquè deixi de tractar les seves dades sense el seu consentiment per a fins de publicitat o prospecció comercial.

NOTA: Agències autonòmiques A data d'avui no totes les comunitats autònomes han creat les seves agències de protecció de dades. Catalunya sí que en té: és l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

2. Posteriorment, amb el desenvolupament i **popularització d'Internet i l'aparició de comerços online va aparèixer** al 2002 la llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, coneguda per les seves sigles com **LSSI.**
3. El 27 d'abril de 2016 s'aprova el el **Reglament General de Protecció de dades (RGPD)**, que no va entrar en vigor fins al Maig del 2018, **per donar un marc Europeu**. Aquest reglament, entre altres coses, **amplia els drets ARCO (per exemple, el de Portabilitat,** que consisteix en que les teues dades poden ser translladades a una altra empresa, a petició teua; el de **Llimitació de Tractament,** pel qual pots sol·licitar que les teves dades només siguin usades per a determinades finalitats que t'interessin a tu i no per a altres; i per últim, **el dret a l'oblit,** en el que pots esborrar informacions teves del passat que apareguin a cercadors generals d'Internet quan ja hagin quedat obsoletes o sense rellevància)

4. **El 5 de desembre de 2018 s'aprova la llei** orgànica 3/2018, **Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals (LOPDGD), que adapta l'RGPD a la normativa espanyola.** Amb LOPDGD i l'RGPD es deroga l'antiga LOPD.

Per dur a terme una tasca professional de qualitat és molt important (fins i tot ens atreviríem a dir que imprescindible) conèixer la normativa espanyola aplicable a la protecció de dades de caràcter personal.